الكثير (ان يلتصق)اى يلتزق (بأكثر فمه) اى على ماقاله غير واحد من المشايخ (يجب الدم)اى عندابى حنيفة (وان كان)اى المأكول أو المشروب (قليلا بأن لم يلتصق بأكثر فمه) اى بأن كان اقل من الاكثر (فعليه الصدقة)أى عنده وأماعندابى يوسف ومحمد لايجب شئ بأكل الطيب قل او كثر كذا فى الكافى والمجمع وغيرهما ثم ظاهر المذهب ان المراد من الصدقة نصف صاع وقال فى المجمع وفى قليله صدقة بقدره وفيه ان هذا انما يستقيم على قاعدة محمد فى الاجزية (هذا)اى ماذكرناه كله (اذا أكله)اى الطيب (كماهو)أى من غير خلط وطبخ له (اما اذا خلطه بطعام قد طبخ) كالزعفران والافاويه من الدارصينى وغيره (فلاشئ عليه)اى اتفاقا (سواء مسته النار أولا)فيه انه اذا خص الطعام بطبخ كيف يصح عمومه وهذا لان قوله قد طبخ ظاهره أنه حال ولو جعلناه صفة لطعام وصرفنا ضمير مسه الى الطيب يشكل مما سيأتى من الفرق الصريح بينهما فى كلام الزيلعى (وسواء يوجد ريحه أولا) وفى المحيط كل شئ من الطيب مما يقصد اكله عادة اذا خلط بالطعام صار تبعا للطعام وسقط حكمه قال فى المطلب فدخل فيه الافاويه كالقرنفل والزنجبيل والدارصينى ونحو ذلك انتهى وفيه ان الطبخ ليس بقيد بل الاعتبار للعادة وغيرها فى الخلط والله أعلم (الا انه يكره) اى أكل الطيب المخلوط المطبوخ (ان وجد ريحه) هذا لم يذكره فى الكبير ولم أره منقولا فى كلام غيره فمع قيد الطبخ محل بحث لانه بالخلط والطبخ يصير مستهلكا فلا يعتبر وجوده أصلا والا فيشكل بالنسبة الى مطبوخ يوجد منه رائحة الافاويه والله اعلم ثم رأيت الزيلعى قال ولو أكل زعفرانا مخلوطا بطعام أو طيبا آخر ولم تمسه النار يلزمه الدم وان مسته فلاشئ عليه لانه صار مستهلكا كما قال المصنف ولم يقيد بالغلبة فى لزوم الدم فيحمل على المقيد والا فمخالف لما فى الفتح وقد قالوا فيما لو جعل الزعفران فى الملح ان كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة وان كان الملح غالبا فلاشئ عليه وفى المنتقى اذا غسل المحرم يده باشنان فيه طيب فان كان اذا نظر اليه قالوا هذا اشنان فعليه صدقة وان قالوا هذا طيب فعليه دم انتهى وليس فيهما ما يفيد التقييد بل مطلق يقيد بما ذكره الزيلعى فيحمل على غير المطبوخ فتأمل فانه موضع الزلل (وان خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالعبرة بالغلبة)أى بغلبة الاجزاء لا بغلبة اللون (فان كان الغالب الملح)أى أجزاؤه لاطعمه ولونه (فلاشئ عليه)أى من الجزاء (غير انه اذا كان رائحته موجودة كره أكله) لكونه مغلوبا غير مطبوخ فانه كالمستهلك لانه مطبوخ مستهلك (وان كان الغالب الطيب)اى أجزاؤه أى على اجزاء الملح مثلا (ففيه الدم) فانه حينئذ كالزعفران الخالص لان اعتبار الغالب عدما عكس الاصول والمعقول فيجب الجزاء وان لم تظهر رائحته قال ابن أمير الحاج ولم أرهم تعرضوا فى هذه المسئلة للتفصيل بين القليل والكثير كما فى مسئلة أكل الطيب وحده وانه بأيهما لجدير فيقال ان كان الطيب غالبا اكل منه أو شرب كثيرا فصدقة والا فلا شئ عليه غير انه يكره ان وجد ريحه منه ثم بقى ان يقال ما الفرق بين القليل والكثير فى هذا فيجاب بأنه لعل الكثير ما يعده العدل الذى لا يشوبه شره ونحوه كثيرا والقليل ما عداه والله سبحانه وتعالى اعلم (ولو خلطه بمشروب) كخلط الزعفران أو القرنفل بالقهوة (فان كان الطيب غالبا) اى باعتبار اجزائه (ففيه الدم وان كان مغلوبا ففيه الصدقة الا أن يشرب مرارا فعليه الدم) كذا فى الفتح وغيره (قيل)قائله ابن أمير الحاج (والفرق بين الغالب وغيره ان وجد من المخالط) بفتح اللام (رائحة الطيب كما قبل الخلط وحس)اى أدرك (الذوق السليم)اى من العلة الصفراوية ونحوها (بطعمه فيه حسا ظاهرا فهو غالب والا فهو مغلوب)أى لان انتشار كثرة الاجزاء هذا وفى الطرابلسى وغيره

عنى (اللهم) من أولى بالتقصير منى وقد خلقتنى ضعيفا ومن أولى بالكرم منك وقد سميت رؤفا ومن أولى بالعفو منك وعلمك سابق وقضاؤك محيط أطعتك باذنك ولك المنة وعصيتك بعلمك ولك الحجة على فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى وفقرى اليك وغناك عنى الا عفوت عنى يا أرحم الراحمين (اللهم) ان كنت خصصت برحمتك أقواما أطاعوك فيما أمرتهم به وعملوا لك فيما خلقتهم له فانهم لم يبلغوا ذلك الا بك ولم يوفقهم لذلك الا أنت كانت رحمتك اياهم قبل طاعتهم اياك ياخير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج